

และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน รวมทั้งได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานจนแล้วเสร็จก่อนที่ กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ผู้ร้องสอด จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎกระทรวงดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๖๘/๒๕๖๗)

๕. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยความแน่นอนและความชัดเจนของกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. หลักความได้สัดส่วน

- การกำหนดจุดก่อสร้างด้านข้างน้ำหนักถาวร

ในการพิจารณากำหนดจุดก่อสร้างด้านข้างน้ำหนักถาวร เมื่อกรมทางหลวงชนบท ได้ตัดสินใจดำเนินการภายใต้ข้อมูลที่มีการศึกษาความเหมาะสมและความถูกต้องทางวิชาการ โดยได้คำนึงถึงประสิทธิภาพในการควบคุมและการแก้ไขปัญหาการถล่มหน้าหนักถาวร เพื่อให้ เจตนาธรรมในการควบคุมตรวจสอบหน้าหนักถาวรบรรลุผล และเพื่อให้ภารกิจในการจัดทำ บริการสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับความเสียหายที่เอกชนได้รับ กล่าวคือ ในการออกแบบก่อสร้าง กรมทางหลวง ชนบทได้คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนโดยรอบ โดยได้แก้ไขรายละเอียดรูปแบบแปลน ก่อสร้างโดยการปรับแก้ความกว้างทางเข้า-ออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้กว้างมากขึ้น มีการสลับ ตำแหน่งที่ตั้งอาคาร ตลอดจนปรับเปลี่ยนรูปแบบอาคารและรั้ว เพื่อลดผลกระทบจากการบดบัง ททัศนียภาพ ส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้ทางเข้าออกสู่ทางหลวงได้สะดวกมากยิ่งขึ้น การกระทำ ของกรมทางหลวงชนบทจึงเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดจุดก่อสร้างด้านข้างน้ำหนักถาวร ที่เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน โดยไม่ถึงกับทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจนถึงขนาด ที่ทำให้การเข้าออกที่ดินยากลำบากจนถือเป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพ ของผู้ฟ้องคดีเกินสมควร

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน เนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๙๔ ตารางวา ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จากการที่กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี) จัดทำโครงการก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ยานพาหนะ โดยได้ก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ (ด้านข้างน้ำหนักถาวร) บนถนน สาย ๓๐๐๑ บริเวณด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งตำแหน่งการก่อสร้างดังกล่าวไม่เหมาะสม จะเป็นอันตรายต่อการสัญจร การดำเนินการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดี เกินสมควร ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกโครงการก่อสร้างที่พิพาท หรือย้าย เปลี่ยนแปลง กำหนดจุดก่อสร้างใหม่ไปยังบริเวณที่ดินแปลงอื่นซึ่งห่างจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการพิจารณากำหนดจุดก่อสร้างด้านข้างน้ำหนักถาวร บริเวณที่พิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาตามผลการศึกษาของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) ซึ่งพิจารณาจากสภาพของแต่ละพื้นที่ รวมถึงปริมาณ



รถบรรทุกที่สัญจรในเส้นทางและความกว้างของพื้นผิวถนน อันเป็นการตัดสินใจดำเนินการภายใต้ข้อมูลที่มีการศึกษาความเหมาะสมและความถูกต้องทางวิชาการ โดยได้คำนึงถึงประสิทธิภาพในการควบคุมและการแก้ไขปัญหาจราจรรถบรรทุกน้ำหนักเกิน เพื่อให้เจตนารมณ์ในการควบคุมตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกทุกบรรลุลผล และเพื่อให้ภารกิจในการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับความเสียหายที่เอกชนได้รับ โดยเฉพาะในการออกแบบก่อสร้างด่านชั่งน้ำหนักถาวร ผู้ถูกฟ้องคดีได้คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบด่านชั่งน้ำหนักถาวรดังกล่าว โดยเบื้องต้นผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดให้ดำเนินการก่อสร้าง Service Road ไว้บริเวณหลังด่านชั่งน้ำหนักถาวรเพื่อให้ประชาชนที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรเข้า-ออกถนนหลักได้สะดวก ซึ่งเมื่อพื้นที่สำหรับการก่อสร้าง Service Road มีไม่เพียงพอ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ติดต่อเจรจาขอซื้อที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่การเจรจาดังกล่าวไม่เป็นผล ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้แก้ไขรายละเอียดรูปแบบแปลนก่อสร้างโดยการปรับแก้ความกว้างทางเข้า-ออกที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีการปรับเพิ่มความกว้างทางเข้าจาก ๖ เมตร เป็น ๑๖ เมตร และทางออกจาก ๖ เมตร เป็น ๑๗ เมตร รวมถึงสลับตำแหน่งที่ตั้งอาคารสำนักงานกับตำแหน่งที่ตั้งบ่อชั่งน้ำหนัก เพื่อลดผลกระทบจากการบดบังทัศนียภาพ และช่วยเพิ่มระยะทางเข้าบ่อชั่งน้ำหนัก ปรับเปลี่ยนรูปแบบอาคารสำนักงานจากอาคารขนาดใหญ่ (คสล.) พร้อมหลังคาคลุมบ่อชั่งน้ำหนัก ความยาว ๒๕ เมตร เป็นอาคารขนาดเล็ก (ตู้คอนเทนเนอร์ ๒ ตู้) ความยาวรวม ๑๙ เมตร ปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างหลังคาอาคารสำนักงานที่มีลักษณะปิดทึบยึดติดกับอาคาร เป็นลักษณะโครงสร้างหลังคาสูง ๘.๑๐ เมตร และรูปแบบรั้วเดิมความยาว ๑๓๐ เมตร เป็นความยาว ๑๒๖ เมตร และปรับเปลี่ยนรูปแบบรั้ววางบนคันหินด้านติดกับช่องจราจรหลัก เป็นรั้ววางบนคอนกรีตแบรีเออร์ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้ทางเข้าออกสู่ถนนสาย ฌช. ๓๐๐๑ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคหรือถูกจำกัดสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี และไม่ถึงกับทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจนถึงขนาดที่ทำให้การเข้าออกที่ดินยากลำบากจนถือเป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีเกินสมควร ซึ่งถือเป็นการใช้ดุลพินิจที่เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดจุดก่อสร้างด่านชั่งน้ำหนักถาวรบริเวณที่พิพาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดจุดก่อสร้างด่านชั่งน้ำหนักถาวรภายใต้หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโดยเหมาะสม อันถือเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

สำหรับปัญหาว่า กรณีดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบอื่นที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ นั้น ปรากฏว่าภายหลังจากการดำเนินการก่อสร้างด่านชั่งน้ำหนักถาวรที่พิพาทแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดียังสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินของตนเองได้ตามเดิม โดยยังสามารถใช้ทางเข้าออกจากที่ดินของตนเองสู่ถนนสาย ฌช. ๓๐๐๑ ได้ และไม่ทำให้ได้รับความเสียหายจนถึงขนาดที่ทำให้การเข้าออกที่ดินไม่มีความสะดวกหรือมีความยากลำบากอันจะถือเป็นการกระทำที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีเกินความจำเป็น อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากสภาพที่ดินในปัจจุบันของผู้ฟ้องคดีแล้ว ที่ดินแปลงดังกล่าว



ยังไม่ได้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ หรือหากในอนาคต ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงพิพาทที่ย่อมกระทำได้ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ปรับเพิ่มความกว้างทางเข้า-ออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้ได้รับความสะดวกตามสมควรแล้ว นอกจากนี้ สถานที่ก่อสร้างด่านซึ่งน้ำหนัถาวรที่พิพาทอยู่ในเขตทางหลวงชนบทที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการเวนคืนไปแล้ว และโดยที่ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมาจากเจ้าของที่ดินเดิมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นระยะเวลา ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดให้มีการเวนคืนและกำหนดพื้นที่ให้มีโครงการก่อสร้างด่านซึ่งน้ำหนัถาวรที่พิพาทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับปัจจุบันด่านซึ่งน้ำหนัถาวรดังกล่าว ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานแล้ว หากต้องมีการเปลี่ยนแปลงจุดก่อสร้าง หรือรื้อถอนย่อมจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวมทั้งในแง่ของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการก่อสร้างที่ได้จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างไปแล้วและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการรื้อถอนแล้วก่อสร้างใหม่ รวมถึงประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมที่จะได้รับต้องเสียไป เมื่อซึ่งน้ำหนัถาวรระหว่างประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นได้ว่าการก่อสร้างด่านซึ่งน้ำหนัถาวรบริเวณจุดดังกล่าวมิได้ก่อให้เกิดภาระหรือความเสียหายเป็นพิเศษแก่ผู้ฟ้องคดีเกินสมควร กรณีจึงไม่เป็นความรับผิดชอบอื่นที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๑๕/๒๕๖๓)



บทที่ ๒

คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. การออกกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

(๑) กรณีขอให้เพิกถอนเขาคุหาออกจากประกาศกำหนดพื้นที่ให้เป็นแหล่งหินอุตสาหกรรม

ในการกำหนดให้พื้นที่ใดเป็นแหล่งหินอุตสาหกรรม พื้นที่ดังกล่าวจะต้องมิใช่เป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ำหรือป่าน้ำซับซึมตามที่มาตรา ๖ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ กำหนด และโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่มีการออกประกาศกำหนดพื้นที่บริเวณเขาคุหา (บางส่วน) ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสงขลา เป็นแหล่งหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง บัญญัติให้รัฐพึงบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งทดแทน และพึงป้องกันและขจัดมลพิษ และวางแผนการใช้ดินและน้ำให้เหมาะสม ดังนั้น ในการกำหนดพื้นที่บริเวณเขาคุหา (บางส่วน) ให้เป็นแหล่งหินอุตสาหกรรมดังกล่าว จึงต้องคำนึงถึงข้อพิจารณาข้างต้นด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๒ เท่านั้น ที่จะนำมาใช้ประโยชน์เพื่อกิจการเหมืองแร่ได้ ส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เป็นพื้นที่ซึ่งต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารโดยเฉพาะ ดังนั้น เมื่อแหล่งหินเขาคุหา (บางส่วน) อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ ปี ซึ่งแม้จะมีสภาพป่าส่วนใหญ่ถูกทำลาย ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงไปเพื่อพัฒนาการใช้ในรูปแบบอื่นได้ก็ตาม แต่เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้แสดงเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดให้พื้นที่เขาคุหาเป็นแหล่งหินอุตสาหกรรม พื้นที่เขาคุหาจึงเป็นพื้นที่ที่ไม่อาจจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อกิจการเหมืองแร่ได้ การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกำหนดแหล่งหินเขาคุหา (บางส่วน) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ ปี ให้เป็นแหล่งหินอุตสาหกรรม จึงเป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบซึ่งเป็นประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รอบเขาคุหา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสงขลา ฟ้องว่า ได้รับผลกระทบจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ที่กำหนดให้พื้นที่บริเวณเขาคุหา (บางส่วน) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑ ปี เป็นแหล่งหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม การก่อสร้าง เนื่องจากเห็นว่าเขาคุหา มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งหินอุตสาหกรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนเขาคุหาออกจาก การเป็นพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมตามประกาศดังกล่าว นั้น โดยที่มาตรา ๔๘ ทวิ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ บัญญัติให้ บุคคลมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารจากหน่วยราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ในเมื่อการนั้นมีหรืออาจจะมี ผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่เมื่อในขณะที่มีการออกประกาศ พิพาทนั้น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังไม่มีผลใช้บังคับ ประกอบกับ



ประกาศพิพาทมิใช่การดำเนินงานตามโครงการของรัฐตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะผู้มีอำนาจในการออกประกาศพิพาท จึงไม่ต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ อย่างไรก็ตาม การกำหนดพื้นที่บริเวณเขาคุหา (บางส่วน) ให้เป็นแหล่งหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นั้น จะต้องมิใช่เป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ำหรือป่าน้ำซับชื้นและยังต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งทดแทน การป้องกันและขจัดมลพิษ รวมทั้งวางแผนการใช้ดินและน้ำให้เหมาะสม ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับมาตรา ๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนการระเบิดและย่อยหินไปเป็นเทคโนโลยีการทำเหมือง และให้นำความเห็นไปเพิ่มเติมในแนวทางการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการ เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณาต่อไป นั้น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้พิจารณาเพียงวิธีการระเบิดหินและย่อยหินเท่านั้น ไม่ได้พิจารณาถึงผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม การบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งทดแทน และการป้องกันและขจัดมลพิษ รวมทั้งการวางแผนการใช้ดินและน้ำให้เหมาะสม อีกทั้งยังปรากฏว่าในการมีมติเห็นชอบให้กำหนดแหล่งหินเขาคุหา (บางส่วน) เป็นแหล่งหินอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาของคณะกรรมการกำหนดแหล่งหินสำหรับการทำเหมืองหินอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการกำหนดแหล่งหินสำหรับการทำเหมืองหินอุตสาหกรรม (ระดับกรม) พิจารณา ก็ได้ให้เหตุผลความจำเป็นที่ต้องกำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งหินอุตสาหกรรม โดยจากคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้ทราบได้ว่า เฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๒ เท่านั้นที่จะนำมาใช้ประโยชน์เพื่อกิจการเหมืองแร่ได้ ส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ ปี ซึ่งแหล่งหินเขาคุหา (บางส่วน) อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ไม่อาจนำมาใช้ประโยชน์เพื่อกิจการเหมืองแร่ได้ เนื่องจากต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารโดยเฉพาะ ทั้งนี้ แม้ว่าพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ ปี จะมีสภาพป่าส่วนใหญ่ถูกทำลาย ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงไปเพื่อพัฒนาการใช้ในรูปแบบอื่นก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้แสดงเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดให้พื้นที่เขาคุหาเป็นแหล่งหินอุตสาหกรรมแต่อย่างใด พื้นที่เขาคุหาจึงเป็นพื้นที่ที่ไม่อาจจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อกิจการเหมืองแร่ได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดแหล่งหินเขาคุหา (บางส่วน) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ ปี จึงเป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พส. ๑/๒๕๖๗)



(๒) กรณีฟ้องเพิกถอนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๔

เมื่อบทบัญญัติมาตรา ๓๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการออกประกาศฉบับพิพาทกันในคดีนี้ มีเจตนารมณ์ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจออกประกาศกำหนดจำนวนโรงงานแต่ละประเภทหรือชนิดที่จะอนุญาตให้ตั้งหรือขยายหรือที่จะไม่อนุญาตให้ตั้งหรือขยายในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้น การที่กระทรวงอุตสาหกรรมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๔ โดยมีจุดมุ่งหมายในการควบคุมการประกอบกิจการทำเกลือสินเธาว์ การสูบน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินให้มีระบบ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำให้น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำชลประทาน เพิ่มความเค็มก่อความเสียหายต่อการเกษตร และไม่ทำให้ดินถล่มหรือยุบตัวก่อความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สิน อันเป็นเจตนารมณ์เพื่อป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญยิ่งกว่าเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นเจตนารมณ์ในการออกประกาศตามมาตรา ๓๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ ดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอาศัยอำนาจตามกฎหมายออกประกาศเพื่อการอย่างอื่นนอกเหนือจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งไม่อาจกระทำได้ ประกอบกับการออกประกาศฉบับพิพาทมิได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามที่บทบัญญัติดังกล่าวกำหนด จึงเป็นกรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎโดยไม่ชอบด้วยรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสองซึ่งมีภูมิลำเนาและทำเกษตรกรรมในที่ดินซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลสำโรง ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ และตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่กระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๔ โดยข้อ ๒ ของประกาศดังกล่าว กำหนดให้จังหวัดนครราชสีมา ในท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสองมีภูมิลำเนาและทำเกษตรกรรม เป็นท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสองและชาวบ้านใกล้เคียงไม่เห็นด้วยการตั้งโรงงานประเภทดังกล่าว จึงรวมกลุ่มกันร้องเรียนกรณีข้างต้นต่อหน่วยงานราชการมาโดยตลอด แต่ได้รับหนังสือจากรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงว่าโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในท้องที่ตามข้อ ๒ ของประกาศพิพาท ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศพิพาท ข้อ ๒ (เฉพาะท้องที่จังหวัดนครราชสีมา)



โดยที่มาตรา ๓๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งใช้บังคับในขณะออกประกาศที่พิพาท มีเจตนารมณ์ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจออกประกาศกำหนดจำนวนโรงงานแต่ละประเภทหรือชนิดที่จะอนุญาตให้ตั้งหรือขยายหรือที่จะไม่อนุญาตให้ตั้งหรือขยาย ในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไม่อาจอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าวออกประกาศเพื่อการอย่างอื่นนอกเหนือจากเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำปรารภของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำหรือนำน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๔ แล้วเห็นว่าประกาศดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายในการควบคุมการประกอบกิจการทำเกลือสินเธาว์ การสูบน้ำหรือนำน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินให้มีระบบ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำให้น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำชลประทาน เพิ่มความเค็มก่อความเสียหายต่อการเกษตร และไม่ทำให้ดินถมหรือยุบตัวก่อความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สิน อันมีเจตนารมณ์เพื่อป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยิ่งกว่าเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นเจตนารมณ์ในการออกประกาศตามมาตรา ๓๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ ดังจะเห็นได้อย่างชัดแจ้งจากความในตอนท้ายของประกาศดังกล่าวว่า “...หากฝ่าฝืนจนก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมรุนแรง กระทรวงอุตสาหกรรมจะเพิกถอนการอนุญาตและดำเนินการให้มีการระงับการผลิตเกลือในท้องที่ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๑๘ ต่อไป” จึงเห็นได้ว่า ประกาศฉบับพิพาทออกโดยไม่ชอบด้วยบทบัญญัติมาตรา ๓๓ (๑) ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒๑/๑๔๐๙ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔ เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่และกำหนดมาตรการควบคุมการทำเกลือจากน้ำเกลือใต้ดิน ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน เสนอเพิ่มเติม โดยไม่ปรากฏว่าคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศฉบับพิพาทแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการออกประกาศฉบับพิพาทดังกล่าวโดยมิได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎโดยไม่ชอบด้วยรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ อันเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ข้อ ๒ ของประกาศฉบับพิพาทที่กำหนดท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำหรือนำน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินซึ่งรวมถึงพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีภูมิลำเนาและประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยนั้น จึงเป็นกฎที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟส. ๒/๒๕๖๗)

๒. การออกคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๓.๑ การควบคุมมลพิษ

๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง

- การประกาศกำหนดเขตควบคุมมลพิษ กรณีปัญหาฝุ่นพิษ $PM_{2.5}$ ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

ในการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ($PM_{2.5}$) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นละอองในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของพื้นที่ทั่วประเทศไทยรวมถึงพื้นที่ภาคเหนือ และตามแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน เพื่อกำหนดมาตรการควบคุม ระเบียบยังสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ($PM_{2.5}$) ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และติดตามประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่เมื่อการดำเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้เป็นที่ประจักษ์ว่า ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองฯ ในพื้นที่ ๔ จังหวัดข้างต้น จะลดความรุนแรงลงได้แต่อย่างใด เนื่องจากค่าฝุ่นละอองฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ยังคงเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจนถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อเนื่องตลอดเวลา ดังกล่าว อันมีแนวโน้มที่จะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งปัญหามลพิษที่มีแนวโน้มที่จะร้ายแรงถึงขนาดที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยดังกล่าว เป็นหลักเกณฑ์สำคัญประการหนึ่งในการพิจารณาประกาศกำหนดให้พื้นที่ใดเป็นเขตควบคุมมลพิษ ดังนั้น เมื่อปัญหามลพิษในท้องที่ ๔ จังหวัดข้างต้น เข้าเงื่อนไขในการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะออกประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษได้ตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่ประกาศกำหนดให้ท้องที่ ๔ จังหวัดดังกล่าว เป็นเขตควบคุมมลพิษ ทั้งที่มาตรการที่ดำเนินการอยู่นั้นยังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองฯ ให้มีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อันแสดงถึงความจำเป็นในการที่ต้องมีการประกาศกำหนดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ กรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ตำบลบ้านปาง อำเภอบางตอง จังหวัดสุโขทัย ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากกรณีเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในเขตพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย เกิดหมอกควันหนามิปริมาณมากเกินมาตรฐานที่กฎหมายและระเบียบกำหนดไว้ จนเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มิได้ดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา



กำหนดให้พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเขตควบคุมมลพิษ เพื่อดำเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษ ตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี มีประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเขตควบคุมมลพิษ เพื่อดำเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษตามบทบัญญัติดังกล่าว

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{๒.๕}) ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม เกินกำหนดค่ามาตรฐานฝุ่นละอองฯ ในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ค่าเฉลี่ยในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๕๐ ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร ตามข้อ ๑ ของประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ โดยจำนวนวันที่มีค่าเฉลี่ยในเวลา ๒๔ ชั่วโมง น้อยที่สุด คือ ๒๔ วัน ในท้องที่จังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และจำนวนวันที่มีค่าเฉลี่ยในเวลา ๒๔ ชั่วโมง มากที่สุด คือ ๓๖ วัน ในท้องที่จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงต่อเนื่องสูงสุดในบางพื้นที่ยังปรากฏให้เห็นว่า อยู่ในระดับวิกฤติซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างรุนแรงตลอดระยะเวลาหลายปีที่เก็บข้อมูล อาทิ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงต่อเนื่อง สูงสุด ๓๖๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในท้องที่จังหวัดเชียงราย มีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงต่อเนื่องสูงสุด ๓๖๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงต่อเนื่องสูงสุด ๓๒๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเมื่อพิจารณาประกอบกับข้อ ๒ ของประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ที่กำหนดให้ดัชนีคุณภาพอากาศแบ่งเป็น ๕ ระดับ การแจ้งเตือนโดยใช้สีเป็นสัญลักษณ์ โดยมีคะแนนตั้งแต่ ๐ ถึงมากกว่า ๒๐๐ และดัชนีคุณภาพอากาศ ๑๐๐ มีค่าเทียบเท่ากับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศ มีค่าสูงเกินกว่า ๑๐๐ แสดงว่า ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งตามตารางเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย และตารางเทียบค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ สำหรับคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศตามประกาศดังกล่าว กำหนดให้ดัชนีคุณภาพอากาศตั้งแต่ ๑๐๑-๒๐๐ เท่ากับค่าความเข้มข้นของค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{๒.๕}) ๕๑-๙๐ ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (ใช้สีส้มเป็นสัญลักษณ์) และดัชนีคุณภาพอากาศตั้งแต่ ๒๐๑ ขึ้นไป เท่ากับค่าความเข้มข้นของค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{๒.๕}) ตั้งแต่ ๙๑ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไป โดยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{๒.๕}) ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจนถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีอำนาจหน้าที่



ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ ย่อมรับทราบถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี ดังปรากฏในการดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{๒.๕}) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ใช้อำนาจตามความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกาศกำหนดให้ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเขตควบคุมมลพิษ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้จัดให้มีการเตรียมการและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้น โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติเห็นชอบกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นละอองในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของพื้นที่ทั่วประเทศไทย ซึ่งรวมถึงพื้นที่ภาคเหนือด้วย และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้ถูกฟ้องคดีได้เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{๒.๕}) ในช่วงวิกฤตปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อเสนอด้านการสื่อสารสร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่องฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{๒.๕}) ต่อสาธารณชน จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” (พ.ศ. ๒๕๖๓) และแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อไป และเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณามาตรการการยกระดับแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองหลายประการ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{๒.๕}) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นละอองในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของพื้นที่ทั่วประเทศไทยรวมถึงพื้นที่ภาคเหนือด้วย รวมทั้งตามแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อกำหนดมาตรการควบคุม ระวังยับยั้งสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{๒.๕}) ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และติดตามประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อการดำเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดียังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้เป็นที่ประจักษ์ว่า ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{๒.๕}) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลดความรุนแรงลงได้แต่อย่างใด โดยข้อเท็จจริงยังปรากฏจากรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่แสดงปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{๒.๕}) แยกรายจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม ว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{๒.๕}) ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ ในช่วง



เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ยังคงเกินเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{๒.๕}) ในบรรยากาศโดยทั่วไปอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานแต่อย่างใด ประกอบกับข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบอัตราการป่วยของ ๔ กลุ่มโรคสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด โรคทางเดินหายใจทุกชนิด โรคตาอักเสบ และโรคผิวหนังอักเสบ ในช่วงเวลาที่เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{๒.๕}) มีปริมาณมาก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ แม้ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าอัตราการป่วยด้วยโรคดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์โดยตรงกับการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{๒.๕}) ในพื้นที่หรือไม่ เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลยังครอบคลุมไม่ทั่วถึงสถานพยาบาลทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชนในพื้นที่ และการจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบ แต่เมื่อค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{๒.๕}) ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ยังคงเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจนถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อเนื่องตลอดเวลา ดังกล่าว ซึ่งปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{๒.๕}) ในท้องที่ดังกล่าวย่อมมีแนวโน้มที่จะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการประกาศกำหนดเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ ซึ่งการประกาศกำหนดให้พื้นที่ใดเป็นเขตควบคุมมลพิษนั้น ต้องประกอบด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เป็นท้องที่ที่มีปัญหามลพิษซึ่งมีแนวโน้มที่จะร้ายแรงถึงขนาดที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ซึ่งเป็นการเน้นถึงผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ โดยพิจารณาจากรายงานทางวิชาการแพทย์ สถิติความเจ็บป่วย รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย หรือเป็นท้องที่ที่มีปัญหามลพิษที่มีแนวโน้มอาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นการเน้นถึงผลกระทบที่อาจสร้างความเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง โดยพิจารณาจากรายงานข้อเท็จจริงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมแล้วนำมาประกอบกับข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ตามหลักวิชาการ โดยหากท้องที่ใดมีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจประกาศกำหนดให้ท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมมลพิษได้ โดยจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย พร้อมทั้งกำหนดมาตรการในการควบคุม ลด และขจัดมลพิษ อย่างเป็นระบบตามขั้นตอนและกระบวนการที่กฎหมายกำหนดต่อไป ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{๒.๕}) ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ยังคงเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจนถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงย่อมเป็นปัญหามลพิษซึ่งมีแนวโน้มที่จะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องที่อย่างมีนัยสำคัญ กรณีจึงเข้าเงื่อนไขในการที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะออกประกาศให้ท้องที่ดังกล่าวเป็นเขตควบคุมมลพิษได้ตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อมาตรการที่ผู้ถูกฟ้องคดี



ดำเนินการอยู่นั้นยังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{๒.๕}) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อันแสดงถึงความจำเป็นในการที่ต้องมีการประกาศกำหนดให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเขตควบคุมมลพิษ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ประกาศกำหนดให้ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเขตควบคุมมลพิษ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการใช้อำนาจพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

ทั้งนี้ แม้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{๒.๕}) ในพื้นที่ภาคเหนือ จะมีสาเหตุหลักเกิดจากลักษณะภูมิประเทศและสภาพอุตุนิยมวิทยาของภาคเหนือที่เป็นแอ่งกระทะ ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง และในช่วงหน้าแล้งอากาศแห้ง ความกดอากาศสูง การยกตัวของอากาศเกิดได้น้อย ทำให้อากาศปิด ฝุ่นละอองไม่ฟุ้งกระจาย กิจกรรมในพื้นที่เกิดการเผาจากการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ทำกิน การเผาในพื้นที่ป่าเพื่อล่าสัตว์และหาของป่า การเผาในพื้นที่รอบป่า และลามเข้าสู่ป่าเกิดเป็นไฟป่า พื้นที่เกษตรมีการเพิ่มขึ้นของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเกษตรกรจะเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกและกำจัดเศษวัสดุทางการเกษตรเช่นเดียวกับการเกษตรในพื้นที่ป่า และหมอกควันข้ามแดน จากข้อเท็จจริงดังกล่าวทำให้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{๒.๕}) ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งรวมถึงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี แม้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้กลไกระดับชาติ การบูรณาการทุกภาคส่วน และข้อตกลงระหว่างประเทศ อันเป็นการเตรียมการและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้น แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{๒.๕}) ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ยังคงเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องตามที่วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น กรณีจึงมีความจำเป็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องใช้อำนาจประกาศกำหนดเขตควบคุมมลพิษในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ เพื่อรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมมิให้ถูกทำลายไปมากกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากพื้นที่นั้นมีปัญหามลพิษเกิดขึ้นแล้ว หรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในลักษณะที่วิกฤตหรือรุนแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษตามบทบัญญัติดังกล่าว มีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แล้วแต่กรณีเพื่อรวมไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์



ในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งถือเป็นการกระจายภาระหน้าที่ และการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนในท้องถิ่น เพื่อให้การจัดการปัญหามลพิษเป็นไปอย่างมีระบบ ทันทั่วถึง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสี่จังหวัด ในท้องที่เขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ มีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ถูกฟ้องคดี โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสี่จังหวัดนำแผนปฏิบัติการเพื่อลด และขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดทำขึ้นตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มารวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อันจะเป็นการบูรณาการ ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ ร่วมกันทั้งระดับ ส่วนกลาง ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๒๘/๒๕๖๘)

๓.๑.๒ มลพิษทางน้ำ

(๑) กรณีฟ้องขอให้ยุติการปล่อยน้ำเสียจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะและการทำเหมืองแร่ ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ในการพิจารณาว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติกรณีไม่ควบคุมคุณภาพน้ำที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะและการทำเหมืองแร่ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่เมาะได้รับความเสียหายหรือไม่นั้น เมื่อตามรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลปกครองชั้นต้นแต่งตั้ง พบว่า จุดเก็บตัวอย่างน้ำ ๓ จุด แม้จะมีค่าออกซิเจนละลาย และมีค่าปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ทั้งหมดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด แต่เมื่อจุดเก็บตัวอย่างน้ำดังกล่าว เป็นพื้นที่รับน้ำทั้งจากกิจกรรมการเกษตรและกิจกรรมชุมชนด้วย รวมทั้งแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ทั้งหมดเป็นแบคทีเรียที่มีอยู่ในอุจจาระมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น จึงยังไม่อาจฟังเป็นที่ยุติได้ว่ากิจกรรมจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะและการทำเหมืองแร่ของ กฟผ. เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้จุดเก็บตัวอย่างน้ำ ทั้งสามมีคุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด กรณีจึงถือไม่ได้ว่า กฟผ. ละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และมีใช้การกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ และผู้ฟ้องคดีที่ ๘ เป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายผู้สูญเสียโอกาสจากการทำเหมืองและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้รับความเดือดร้อนจากการที่กิจกรรมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และการทำเหมืองแร่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง ได้มีการปล่อยน้ำทิ้งลงในอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ ทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำ มีสภาพเน่าเสียไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้ อีกทั้งยังมีกลิ่นฉุน อุณหภูมิของน้ำ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

สูงกว่าปกติ มีตะกอนและสารพิษเจือปน สัตว์น้ำตายไม่ทราบสาเหตุ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีการร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ไม่ควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดียุติการปล่อยน้ำเสียจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งให้บำบัดน้ำเสีย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปล่อยต่อหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการบำบัดน้ำเสียในจุด S๔ เกี่ยวกับค่าออกซิเจนละลาย จุด S๒ และจุด S๖ เกี่ยวกับปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ให้มีมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๓๗ ทั้งนี้ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า บริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ำลำน้ำห้วยคิง (S๔) เป็นน้ำที่ไหลมาจากเขื่อนห้วยคิง ผ่านเส้นทางพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยของประชาชน โรงไฟฟ้าแม่เมาะไม่ได้ใช้น้ำในส่วนนี้ หากปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำจุดนี้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานก็มีสาเหตุจากกิจกรรมการทำเหมืองและผลิตกระแสไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดี และถือไม่ได้ว่าเกิดจากการปล่อยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีในการควบคุมคุณภาพน้ำในจุดดังกล่าว สำหรับจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่บ่อตกตะกอนด้านทิศเหนือ (S๒) เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลมาจากฝายท่าสี่ผ่านบ้านดงก่อนเข้าเขตตามบ่อน้ำของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งเป็นน้ำที่ก่อนที่จะมีน้ำทิ้งจากกิจกรรมการทำเหมืองไปผสม ดังนั้น จึงไม่อาจชี้ชัดได้ว่าปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มที่ตรวจวัดได้เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองและการผลิตกระแสไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดี อีกทั้งตามผลการตรวจคุณภาพน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ ระบุไว้ว่า แบคทีเรียดังกล่าวมีอยู่ในอุจจาระมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น แสดงให้เห็นว่ามีใช้แบคทีเรียที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองและการผลิตกระแสไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดี นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากเหมืองแม่เมาะให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๙ ซึ่งประกาศดังกล่าวไม่ได้กำหนดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดไว้ว่าต้องมีปริมาณเท่าใด จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดบริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่บ่อตกตะกอนด้านทิศเหนือ (S๒) ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และกรณีไม่อาจนำประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน มาปรับวินิจฉัยเกณฑ์มาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ำบริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่บ่อตกตะกอนด้านทิศเหนือ (S๒) ได้ สำหรับบริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ Diversion Pound (S๖) นั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบบำบัดน้ำเสีย มีค่าปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด



คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นอุทธรณ์ว่า การนำดัชนีการชี้วัดคุณภาพน้ำ ค่าออกซิเจนละลายและค่าปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด หรือดัชนีการชี้วัดอื่น ๆ ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินฯ มาปรับใช้กับข้อพิพาทในคดีนี้ได้หรือไม่ เพียงใด เห็นว่า โดยที่กฎหมายที่บังคับใช้ในขณะเกิดเหตุพิพาทในคดีนี้ ได้แก่ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนที่จะปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ไม่ได้กำหนดดัชนีการชี้วัดค่าออกซิเจนละลายและค่าปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดไว้ ในขณะที่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินฯ มีวัตถุประสงค์ในการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินสาธารณะตามลักษณะการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำผิวดิน ซึ่งแตกต่างจากการกำหนดมาตรฐานควบคุมน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมก่อนที่จะระบายสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท เช่น น้ำทิ้งจากกิจกรรมชุมชน น้ำทิ้งจากกิจกรรมการเกษตร และน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ประกาศหรือระเบียบใด ห้ามมิให้นำดัชนีการชี้วัดค่าออกซิเจนละลายและค่าปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด หรือดัชนีการชี้วัดอื่น ๆ ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติดังกล่าว มาปรับใช้กับกรณีพิพาทในคดีนี้ อย่างไรก็ตาม การนำดัชนีการชี้วัดมาปรับใช้ดังกล่าว จะต้องกระทำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามประกาศด้วยความรอบคอบระมัดระวังอย่างยิ่ง มิเช่นนั้นจะทำให้ค่าที่วัดได้ไม่ตรงกับความเป็นจริงและไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า หน่วยงานใดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเห็นได้ว่า ข้อพิพาทในคดีนี้สามารถนำดัชนีการชี้วัดเกี่ยวกับค่าออกซิเจนละลายและค่าปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินฯ มาปรับใช้ได้

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า กิจกรรมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และการทำเหมืองแร่ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้จุดเก็บตัวอย่างน้ำลำน้ำห้วยคิง (S๔) มีค่าออกซิเจนละลาย และจุดเก็บตัวอย่างน้ำบ่อตกตะกอนทิศเหนือ (S๒) และจุดเก็บตัวอย่างน้ำ Diversion Pond (S๖) มีค่าปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ



ผิวดินฯ หรือไม่ หากกิจกรรมดังกล่าวเป็นสาเหตุสำคัญแล้ว เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ และผู้ฟ้องคดีที่ ๘ หรือไม่ และผู้ถูกฟ้องคดีต้องดำเนินการบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำดังกล่าวหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า เมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมที่เป็นสาเหตุที่ทำให้จุดเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง ๓ จุด อันได้แก่ จุดเก็บตัวอย่างน้ำลำน้ำห้วยคิง (S๔) มีค่าออกซิเจนละลายต่ำที่สุดโดยมีค่าเท่ากับ ๓.๗๒ มิลลิกรัมต่อลิตร จุดเก็บตัวอย่างน้ำบ่อตกตะกอนทิศเหนือ (S๒) และจุดเก็บตัวอย่างน้ำ Diversion Pond (S๖) มีค่าปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดสูงกว่ามาตรฐานโดยมีค่าเท่ากับ ๒๘,๐๐๐ เอ็ม.พี.เอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร และ ๓๐,๐๐๐ เอ็ม.พี.เอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตรตามลำดับแล้ว ตามรายงานผลการตรวจสอบ (การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) ของพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลปกครองชั้นต้นแต่งตั้ง เห็นได้ว่า ในจุดเก็บตัวอย่างน้ำลำน้ำห้วยคิง (S๔) เป็นพื้นที่รับน้ำทั้งจากกิจกรรมการเกษตรและกิจกรรมชุมชนด้วย จึงไม่อาจฟังเป็นที่ยุติได้ว่ากิจกรรมจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองแร่ของผู้ถูกฟ้องคดีทำให้ค่าออกซิเจนละลายต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด ส่วนจุดเก็บตัวอย่างน้ำบ่อตกตะกอนทิศเหนือ (S๒) และจุดเก็บตัวอย่างน้ำ Diversion Pond (S๖) ปรากฏว่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดเป็นแบคทีเรียที่มีอยู่ในอุจจาระมนุษย์และสัตว์เลื้อยคลาน จึงไม่อาจฟังเป็นที่ยุติว่ากิจกรรมจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองแร่ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นกิจกรรมที่ทำให้ค่าปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานได้เช่นกัน ดังนั้น เมื่อกิจกรรมโรงไฟฟ้าแม่เมาะและการทำเหมืองแร่ของผู้ถูกฟ้องคดีมิได้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้จุดเก็บตัวอย่างน้ำลำน้ำห้วยคิง (S๔) มีค่าออกซิเจนละลาย จุดเก็บตัวอย่างน้ำบ่อตกตะกอนทิศเหนือ (S๒) และจุดเก็บตัวอย่างน้ำ Diversion Pond (S๖) มีค่าปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติดังกล่าว กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด จนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ และผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิได้กระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต่อผู้ฟ้องคดีและไม่จำเป็นต้องดำเนินการบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๓/๒๕๖๘)

(๒) กรณีปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำและมลพิษทางน้ำในลำน้ำลำโดมใหญ่

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สภาวะแวดล้อมเป็นพิษในลำน้ำลำโดมใหญ่ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบอ้างว่าเป็นเหตุให้ประชาชนไม่สามารถใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคได้นั้น มีสาเหตุเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกัน โดยยังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่า สภาวะแวดล้อมเป็นพิษดังกล่าวเกิดจากการที่คั่นกันบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ ๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ซึ่งประกอบกิจการโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง พังทลาย ทำให้น้ำเสียไหลลงสู่ลำโดมใหญ่เพียงประการเดียวเท่านั้น อีกทั้งในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสภาวะแวดล้อมเป็นพิษในลำน้ำลำโดมใหญ่นี้ ถือเป็นการกีดหน้าหน้าที่ของส่วนราชการหลายหน่วยงานประสานความร่วมมือกัน โดยปรากฏว่า



เจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมควบคุมมลพิษได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อมเป็นพิษในลำน้ำลำโดมใหญ่ รวมทั้งได้ร่วมกับ คณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการฝายลำโดมใหญ่ และคณะกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟู คุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี ในการดำเนินการแก้ไขปัญหา สภาวะแวดล้อมเป็นพิษในลำน้ำลำโดมใหญ่มาโดยตลอด รวมทั้งได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการตักสาหร่ายออกจากลำน้ำ การวางแผนเพื่อขุดลอกตะกอนดิน การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ และการจัดทำแผนหรือกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อม เป็นพิษในลำน้ำลำโดมใหญ่ ทั้งโดยตรงและที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการวางแผนและดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้อย่างชัดเจน และในส่วนกรณีสาหร่าย เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปลาตาย และปลาที่เลี้ยงในกระชังตาย นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ได้มีการแก้ไขปัญหาโดยมีการสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องเปิด-ปิดประตูระบายน้ำตามความเหมาะสม ทำการตักสาหร่ายโดยใช้เรือเติมออกซิเจนในน้ำในเวลากลางคืน ซึ่งผลปรากฏในเวลาต่อมาว่า น้ำมีคุณภาพดีขึ้น และไม่พบผลกระทบต่อปลา นอกจากนี้ กรณีคันกันบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ ๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ชำรุดเสียหาย ทำให้น้ำเสียไหลลงสู่ลำโดมใหญ่ นั้น ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขคันบ่อเสร็จเรียบร้อย โดยไม่ได้มีการระบายน้ำเสียออกสู่ภายนอก รวมทั้งได้ทำการขจัดสิ่งสกปรกและนำตะกอนออกจากลำน้ำแล้ว และสำหรับการขุดลอกตะกอนดิน ในลำน้ำลำโดมใหญ่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมควบคุมมลพิษได้ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อมเป็นพิษในลำน้ำลำโดมใหญ่อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งน้ำในลำน้ำ ลำโดมใหญ่มีคุณภาพดีขึ้น ไม่มีผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา และสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ กรณีจึงฟังได้ว่า กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการ จัดทำแผนและมาตรการในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อม เป็นพิษในลำน้ำลำโดมใหญ่ รวมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว จึงฟังได้ว่า กรมควบคุมมลพิษมิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการขจัดมลพิษ และฟื้นฟูลำน้ำลำโดมใหญ่อันเนื่องมาจากคันกันบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ ๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ พังทลายเสียหาย ทำให้เกิดน้ำเสียและไหลลงสู่ลำน้ำลำโดมใหญ่ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ล่าช้าเกินสมควรแต่อย่างใด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบเป็นราษฎรอยู่อาศัยและประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำการประมง ริมลำน้ำลำโดมใหญ่ ในตำบลกุดชมภูและตำบลพิบูล อำเภอฟิบลม้งสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี ฟ้องว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้เริ่มมีการก่อสร้างฝายลำโดมใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตบ้านสร้างแก้ว ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอฟิบลม้งสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นฝายที่กั้น ลำน้ำลำโดมใหญ่ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาพนมดงรัก อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ไหลผ่าน อำเภอนาจะหลวย อำเภอดงขุดม อำเภอนาเยีย อำเภอสว่างวีระวงศ์ และไหลไปบรรจบกับแม่น้ำมูล ที่อำเภอฟิบลม้งสาหาร มีความยาวประมาณ ๒๕๐ กิโลเมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและกักเก็บน้ำ ในลำน้ำลำโดมใหญ่และลำน้ำสาขา สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภค



ในเขตพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอบึงมะลิ จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมา ได้เกิดเหตุการณ์ปลาตายในลำโดมใหญ่หลายครั้ง ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ จากการเจริญเติบโตมากกว่าปกติของสาหร่าย การระบายน้ำและการชะล้างของเสียจากชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำและมลพิษทางน้ำ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้เกิดเหตุการณ์คันกันบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ ๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตแบริ่งน้ำมันสำหรับพลังงาน น้ำเสียไหลลงสู่ลำน้ำลำโดมใหญ่ ทำให้น้ำเน่าเสียสัตว์น้ำในลำโดมใหญ่และแม่น้ำมูล รวมทั้งปลาในกระชังของเกษตรกรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ประชาชนไม่สามารถนำน้ำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบเห็นว่ากรมควบคุมมลพิษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดำเนินการขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำน้ำลำโดมใหญ่อันเนื่องมาจากคันกันบ่อบำบัดน้ำเสียของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ พังทลายเสียหาย ทำให้เกิดน้ำเสียและไหลลงสู่ลำน้ำลำโดมใหญ่ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยดำเนินการขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำน้ำลำโดมใหญ่ รวมถึงรวบรวมข้อมูลปัญหาน้ำเสียดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รวมทั้งขอให้ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

โดยที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้กำหนดสิทธิและหน้าที่ของบุคคลเพื่อประโยชน์ในการร่วมกันส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชาติ และเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันตรายต่อสาธารณชนอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษซึ่งหากปล่อยไว้จะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน หรือก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐเป็นอันมาก นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งตามที่เห็นสมควรเพื่อเป็นการควบคุม ระวัง หรือบรรเทาผลร้ายนั้น และกำหนดหน้าที่สำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ต้องรับผิดชอบทางแพ่งชดเชยค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายหากแหล่งกำเนิดมลพิษก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของรัฐเสียหายด้วยประการใด ๆ ซึ่งค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายดังกล่าวหมายถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นนั้นด้วย และกำหนดหน้าที่สำหรับผู้ที่กระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใด ๆ โดยมีขอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐหรือสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต้องรับผิดชอบทางแพ่งชดเชยค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายสูญหายหรือเสียหายไปนั้น รวมทั้งได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนและมาตรการในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ ประสานงานและดำเนินการฟื้นฟูหรือระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนมลพิษ ให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ด้านมลพิษ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้านการควบคุมมลพิษและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง



เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สภาวะแวดล้อมเป็นพิษในลำน้ำลำโดมใหญ่ ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์สาหร่ายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีปลาตายในลำโดมใหญ่ รวมถึง ปลาที่เลี้ยงในกระชังในแม่น้ำมูลตาย โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบอ้างว่า ประชาชนไม่สามารถใช้น้ำ เพื่ออุปโภคและบริโภคได้ นั้น มีสาเหตุเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกัน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการสร้าง ฝายลำโดมใหญ่ขวางกั้นทางน้ำ โดยมีปัจจัยเสริม เช่น การไหลเวียนถ่ายเทของน้ำจากการเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำฝายลำโดมใหญ่ รวมถึงสภาวะภัยแล้ง ประกอบกับการที่คั่นกั้นบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ ๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ พังทลาย น้ำเสียไหลลงสู่ลำโดมใหญ่ด้วย ดังนั้น กรณีจึงยังไม่สามารถระบุ ได้อย่างแน่ชัดว่า สภาวะแวดล้อมเป็นพิษในลำน้ำลำโดมใหญ่ดังกล่าวเกิดจากการที่คั่นกั้นบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ ๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ พังทลายเพียงประการเดียว นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาอันเกิดจาก สภาวะแวดล้อมเป็นพิษในลำน้ำลำโดมใหญ่ดังกล่าว ถือเป็นภารกิจหน้าที่ของส่วนราชการหลายหน่วยงาน ประสานความร่วมมือกัน โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีภารกิจ เกี่ยวกับการกำกับ ดูแล อำนาจการ ประสานงาน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการฟื้นฟู คุ้มครอง และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีอำนาจหน้าที่จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษ ประสานงานและดำเนินการ เพื่อฟื้นฟู หรือระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนมลพิษ และประเมิน ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ด้านการควบคุมมลพิษ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสาน ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชน ตามนัย ข้อ ๑ (๓) (๔) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ข้อ ๓ และข้อ ๔ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ใช้บังคับในขณะ เกิดเหตุ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ ในลำน้ำลำโดมใหญ่ ได้ร่วมกับคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการฝายลำโดมใหญ่ และคณะกรรมการ อนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ฯ ในการดำเนินการแก้ไขปัญหา สภาวะแวดล้อมเป็นพิษในลำน้ำลำโดมใหญ่มาโดยตลอด อีกทั้งร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ดำเนินการ ตักสาหร่ายออกจากลำน้ำ วางแผนเพื่อขุดลอก ตรวจสอบคุณภาพน้ำ และจัดทำแผนหรือกำหนด มาตรการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อมเป็นพิษในลำน้ำลำโดมใหญ่ทั้งโดยตรง และได้รับมอบหมายให้ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบออกเป็น หลายส่วนเพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนในการปฏิบัติงาน โดยได้มีการวางแผนและดำเนินการตามแผน ที่วางไว้อย่างชัดเจน สำหรับในส่วนกรณีสาหร่ายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปลาตาย และปลา ที่เลี้ยงในกระชังตาย นั้น ได้มีการสั่งการให้เปิด-ปิดประตูระบายน้ำตามความเหมาะสม ตักสาหร่าย และเติมออกซิเจนในน้ำจนน้ำมีคุณภาพดีขึ้น และไม่พบผลกระทบต่อปลา ในส่วนคั่นกั้นบ่อบำบัดน้ำเสีย ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ชำรุดเสียหาย นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขคั่นบ่อ



เสร็จเรียบร้อย และไม่ได้มีการระบายน้ำเสียออกสู่ภายนอก รวมทั้งได้ขจัดสิ่งสกปรกและนำตะกอนออกจากลำน้ำแล้ว ในส่วนการขุดลอกตะกอนดินในลำน้ำลำโดมใหญ่ นั้น เนื่องจากลำโดมใหญ่มีต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรักไหลโดยผ่านหลายอำเภอ มีความยาวประมาณ ๒๕๐ กิโลเมตร ทั้งยังคงเคี้ยวจึงต้องมีการสำรวจสภาพพื้นที่และวางแผนงานการขุดลอกเพื่อออกแบบรายละเอียดการขุดลอกในระยะทางเป็นช่วง ๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศของลำน้ำ และต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ในส่วนกรณีน้ำในลำน้ำลำโดมใหญ่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้หรือไม่ นั้น พบว่าคุณภาพน้ำดิบของแม่น้ำมูลยังไม่มีผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา ส่วนแหล่งน้ำจืดในช่วงฤดูร้อนคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นเป็นปกติ ฤดูฝนก็ไม่มีปัญหาการปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ำและตะกอนดิน ถือได้ว่าน้ำในลำน้ำลำโดมใหญ่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาภาวะแวดล้อมเป็นพิษในลำน้ำลำโดมใหญ่อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งน้ำในลำน้ำลำโดมใหญ่มีคุณภาพดีขึ้น ไม่มีผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา และสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ จึงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการจัดทำแผนและมาตรการในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากภาวะแวดล้อมเป็นพิษในลำน้ำลำโดมใหญ่ รวมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดำเนินการขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำน้ำลำโดมใหญ่อันเนื่องมาจากคืบกันบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ ๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ พังทลายเสียหาย ทำให้เกิดน้ำเสียและไหลลงสู่ลำน้ำลำโดมใหญ่

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ไม่รวบรวมข้อมูลปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นของลำน้ำลำโดมใหญ่รอบโรงงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เสนอความเห็นเบื้องต้นต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาประกาศให้บริเวณดังกล่าวและบริเวณที่ได้รับผลกระทบเป็นเขตควบคุมมลพิษ นั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๙ กำหนดให้การประกาศกำหนดเขตควบคุมมลพิษเป็นอำนาจของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยเฉพาะ เมื่อภาวะแวดล้อมเป็นพิษในลำน้ำลำโดมใหญ่มีสาเหตุเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกันตามที่ได้อธิบายไปแล้ว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการฝายลำโดมใหญ่ และคณะกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอความเห็นเบื้องต้นต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติดังกล่าว

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เรียกค่าเสียหายอันเกิดจากทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการดำเนินการเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำการก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน นั้น เห็นว่า มาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษต้องรับผิดชอบ



ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย หากแหล่งกำเนิดมลพิษก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของรัฐเสียหายด้วยประการใด ๆ ซึ่งค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายดังกล่าวหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการจัดมลพิษที่เกิดขึ้นนั้นด้วย และกำหนดให้ผู้ที่ทำให้กระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใด ๆ โดยมีขอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐหรือสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหายหรือเสียหายไปนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการเพื่อประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากมลพิษและการเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากแหล่งกำเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ประชุมหารือร่วมกับอัยการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการทางกฎหมาย หลังจากนั้น ประมงจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และดำเนินการทางแพ่งเรียกค่าเสียหายด้านการประมง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และในเวลาเดียวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ที่เกี่ยวข้องชำระค่าใช้จ่ายและค่าปรับอีกหลายรายการ อาทิ ค่าเก็บตัวอย่างน้ำและค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำในลำน้ำลำโดมใหญ่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ชำระทุกรายการแล้ว เห็นได้ว่า หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำการอันก่อให้เกิดมลพิษซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นของรัฐหรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว และที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบอุทธรณ์ว่า หน่วยงานของรัฐเรียกค่าเสียหายโดยไม่ได้คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดกับประชาชน ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและผลกระทบทให้ประชาชน นั้น เห็นว่า หากประชาชนได้รับความเสียหายตามมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ ย่อมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษได้ มิได้เป็นการผลกระทบให้แก่ประชาชนแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ในการดำเนินการเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำการก่อให้เกิดมลพิษซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดำเนินการจัดมลพิษและฟื้นฟูลำน้ำลำโดมใหญ่อันเนื่องมาจากคั่นกั้นบ่อบำบัดน้ำเสียของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ พังทลายเสียหาย ทำให้เกิดน้ำเสียและไหลลงสู่ลำน้ำลำโดมใหญ่ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมิได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๖/๒๕๖๘)

